



الوافد ما يخطا الحركة التنقلية لموظفي قطاع التربية



- المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ 08 افريل 1992 والمتعلق بتشخيص الفائض
- القانون الأساسي الخاص بعمال التربية 08/315 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 12/240
- المنشور التكميلي للمنشور رقم 05/96 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996.
- المنشور رقم 280 / ا ع المؤرخ في 23/4/2006 المتمم والمعدل للمنشور الاطار رقم 96/09/05 المؤرخ 1996/12/29 المتعلق بحركة تنقل الموظفين.

حركة التنقل السنوية

الأهداف التي تحققها حركة التنقل السنوية :

- 1- ضمان تحقيق دخول مدرسي عاد للسنة المقبلة .
- 2- تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم على المناصب المفتوحة في المؤسسات التربوية .
- 3- تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون من خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الاستقرار .
- 4- ضمان التوزيع العقلاني للموظفين وحتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية .

شروط المشاركة في حركة التنقلات :

- 1- التثبيت في الإطار (الترسيم) : لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين الذين تم تثبيتهم في رتبهم وفق الإجراءات المحددة قانونا . ويعتبر مثبتا كل موظف يصل تقرير تثبيته إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة دراسية .
- 2- المكوث في المنصب : لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين المثبتين في المنصب الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة - الذين مكثوا (03) ثلاث سنوات على الأقل في المناصب الموالية . يستثنى من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعد الإنتداب ، أو الإحالة على الاستيداع ، أو الوضع تحت التصرف ، أو المكلفون بمهام أخرى . ويسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في الحركة السابقة .
- 3- التصريح بالرغبة : يملئ المعني بالأمر الاستمارة المخصصة لذلك ويرسلها عن طريق السلم الإداري في الوقت المحدد للسلطة المختصة بدراسة ملفات الحركة ، يعلن فيها عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل داخل الولاية أو خارجها . الموظفون الموجودون في حالة إيداع مطالبون بتقديم طلب تمديد الإحالة على الاستيداع ، أو العودة إلى العمل في نفس الفترة التي تدرس فيها ملفات حركة التنقل السنوية وهذا كي تؤخذ ملفاتهم بعين الاعتبار .
- 4- ألا يكون الموظف قد تعرض لعقوبة النقل الإجباري لمدة (03) ثلاث سنوات .

5- بالنسبة لمسيرى المالية ، إضافة إلى الشروط السالفة الذكرهم ملزمون بإرفاق استمارة رغبتهم في الحركة بشهادة من مدير المؤسسة (الأمر بالصرف) تثبت أنهم أنجزوا الحساب المالي إلى غاية نهاية السنة المالية الماضية .

الموظفون المعنيون بالحركة :

يشارك في حركة التنقل فئتان من الموظفين تبعا لحالاتهم الإدارية .

1- **الفئة الأولى :** تضم الموظفين المثبتين العاملين في المؤسسات التربوية ، ومصالح الإدارة المركزية ، والمؤسسات الوطنية والجهوية ، ومديريات التربية ، والمنتدبين ، والموضوعين تحت التصرف ، الذين يشاركون في حركة التنقل بناء على طلبهم ورغبتهم .

2- **الفئة الثانية :** وتعني الموظفين الملزمين بالمشاركة في حركة التنقل بحكم حالاتهم الإدارية وهم :

الفائضون وكذا المعينون في غير اختصاصهم العائدون إلى العمل بعد الإنتداب ، أو الوضع تحت التصرف أو الإحالة على الاستيداع ، أو إنهاء الخدمة الوطنية .
المثبتون المعينون بصفة مؤقتة .
المسجلون على جداول الحركة بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب عند اقتضاء ضرورة الخدمة ، أو تحقيق التوازن في توزيع الموظفين .

قائمة المناصب محل المنافسة في الحركة :

تعد السلطة المخول لها صلاحية التعيين قائمة المناصب الخاصة بكل سلك ، والتي تكون محل منافسة في الحركة وتبلغها في الوقت المحدد إلى جميع المؤسسات التربوية ، وتشمل هذه القائمة وجوبا المناصب التالية :

- 1- المناصب الشاغرة فعلا خلال السنة الدراسية الجارية ، يضاف إليها المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد ، أو الذين عينوا تعيينا مؤقتا .
- 2- المناصب القابلة للشغور بحكم مشاركة الموظفين المعينين عليها في الحركة ، وكذا الراغبين في الإحالة على الاستيداع .
- 3- المناصب الجديدة المؤكد فتحها .

ملاحظة : تدرج المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بمفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث التي تضم مقاطعتهم التربوية أكثر من ولاية ضمن قائمة مناصب الولاية المفتوح بها المنصب المالي المخصص لهذه المقاطعة .

استمارة الرغبات : كل موظف شارك في الحركة سواء بصفة إرادية أو بصفة إجبارية ، مطالب بملء استمارة الرغبات حسب النموذج المعتمد رسميا ، وتوجيهها عن طريق السلم الإداري إلى السلطة المختصة بدراسة الحركة ، وينبغي أن تكون الاستمارة مملوءة بدقة ووضوح بحيث تتضمن اسم المؤسسة ، أو المقاطعة ، ورقمها في قائمة المناصب مع تحديد الدائرة والولاية .

عدد المناصب :

- بالنسبة للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة يتعين عليهم اختيار (5) **خمسة** مناصب قصد منحهم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم وضمان استقرارهم .
- أما الموظفون الذين يشاركون بناء على رغبتهم فلهم حرية الاختيار بين منصب واحد أو أكثر . وفي الحالتين فإن اختيار المناصب يجب أن يكون من بين المناصب المعلن عنها رسميا من قبل السلطة المخول لها صلاحية التعيين .
- الحالات التي يحرم فيها الموظف الراغب في الحركة من المشاركة :
- تلغى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنوية في الحالات التالية :
- 1 - في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري ، وفي الوقت المحدد .
 - 2 - في حالة عدم تضمين الاستمارة لخمسة (5) **مناصب** بالنسبة للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة .
 - 3 - في حالة احتواء الاستمارة على معلومات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الاستفادة من امتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك .
 - 4 - يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (3) **سنوات** كل موظف تراجع عن المشاركة في الحركة بعد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور وإرسال استمارة الرغبات إلى السلطة المعنية .

ملاحظة : الموظفون المثبتون والمعینون تعینا إداريا والذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة ، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة .

حركة التنقل مابين الولايات :

- تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات .
- المرحلة الأولى :** نتكفل بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق بين مديريات التربية بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب الكيفية التالية :

1 - تقوم كل مديرية للتربية بعد استلام التصريحات بالترغبة ، بإحصاء وضبط المناصب القابلة للشغور ، والمناصب الشاغرة ، بما فيها المحدثّة المؤكّد فتحها .

2 - تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم بتوزيعها على جميع مديريات التربية عبر الولايات .

المرحلة الثانية : نتكفل بها مديريات التربية بالولايات ، وتتم كالآتي :

1 - توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديرية المستخدمين على جميع المؤسسات التربوية بالولاية، وعلى ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل، وملء استمارة رغباته .

2 - تجمع استمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخل الولاية ، وترسل الاستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى ، إلى مديرية التربية بالولاية المستقبلية ، مصحوبة برخصة الخروج المؤقتة وسلم التنقيط لكل مشارك (ة) ، والملف المتكون من الوثائق الضرورية .

3 - تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة ، وترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك ، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى .

الوثائق التي يحتويها ملف الحركة خارج الولاية :

1 - نسخة من قرار التثبيت ، أو تقرير لجنة التثبيت في الرتبة الحالية .

2 - نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالي .

3 - نسخة من الشهادات المحصل عليها .

4 - نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (ابن، بنت، أرملة) شهيد .

5 - نسخ من المقررات المتضمنة العقوبات التأديبية مالم يتم إلغاؤها .

6 - بطاقة الحالة العائلية .

7 - تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقاق الوطني، أو شهادة أحسن إنتاج أو بحث تربوي .

توضيحات هامة :

1 - تمنح رخص الدخول إلى الولاية في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عدد المناصب اللازمة لتعيين الفائزين والمعينين بصفة مؤقتة ، والمتخرجين من المؤسسات التكوينية ، والعائدين إلى العمل بعد الإحالة على الإستيداع ، أو الإنتداب ، ... الخ .

- 2- في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلية ، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة ، وتدرج إجباريا ضمن المناصب الشاغرة للحركة الموالية . أما الموظف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي ويمكنه المشاركة في الحركة الموالية إذا لم يكن ملزما بالمشاركة في الحركة .
- 3- يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى ، طلب منصب أو أكثر من بين المناصب المعلن عنها في ولاية واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية ، والتي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود ما يسمح به ترتيبه والمناصب الشاغرة المتوفرة بها .
- 4- الموظف الذي يتحصل على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلية تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه .
- 5- لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزية حركتها إلا بالمشاركة في حركة واحدة فقط داخل الولاية أواخرها ، ولا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة .
- 6- تمنح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولاية للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى والمتحصلين على مناصب في إطار الحركة وتكون ملزمة بتعيينهم على هذه المناصب .
- 7- تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذين تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فورا وتحويل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلية.

إعداد جدول الحركة ودراستها :

إعداد جدول الحركة : بعد استلام استمارات الرغبات ومراقبتها تشترع المصلحة المختصة بمديرية التربية في إعداد جدول الحركة الخاصة بالأسلاك المسيرة لا مركزيا وفق المراحل التالية :

أ- التنقيط : يوضع لكل مشارك في حركة التنقل مقياس تجمع فيه النقاط المحصل عليها على أساس عناصر سلم التنقيط ، والذي يعتمد على معايير الكفاءة المهنية والأقدمية ، والوضعية العائلية ، كما هو محدد في القوانين الجاري بها العمل ، مع العلم أن النقطة الإدارية تمنح وجوبا لكل الموظفين بما في ذلك المقبلين على التثبيت . وتمنح هذه النقطة من مدير التربية بالنسبة لمديري المؤسسات والمفتشين ، ومن مدير المؤسسة أو المسؤول المباشر بالنسبة لبقية الموظفين ، وينبغي أن تدون هذه النقطة على استمارة

الرغبات كما ينبغي أن تدون عليها نقطة التفتيش الأخيرة . وفي حالة عدم وجودها تمنح للموظف المعني نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم ، أو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط . أما بالنسبة للموظفين الذين ينتمون للأسلاك المشتركة فتمنح لهم النقطة الإدارية فقط ، ويكون معاملها (2) .

ب - ترتيب المشاركين : يتم ترتيب المشاركين في حركة التنقل حسب كسلك وتخصص بناء على مجموع النقاط المحصل عليها كل مشارك ابتداء من أعلى نقطة إلى أدناها بما فيهم الوافدين من الولايات الأخرى المنتمين إلى الأسلاك التي كانت حركتها ممركرة ، ثم تنجز قائمة المشاركين في جدول واحد يتضمن المعلومات التالية :

الرتبة :
الاسم واللقب :
مجموع النقاط المحصل عليها :
الرغبات مرتبة حسب الأفضلية :
رأي المسؤول المباشر :
رأي لجنة الموظفين :
القرار المتخذ :

دراسة الحركة :

أ - اجتماع لجان الموظفين (اللجان المتساوية الأعضاء) : بعد انتهاء المصلحة المختصة من إنجاز جداول الحركة ، تستدعي لجان الموظفين لعقد اجتماعاتها في التاريخ المحدد في الرزنامة ، وتعرض على كل لجنة الجداول الخاصة بحركة تنقل الموظفين الذين ينتمون إليها لاستطلاع رأيها الإلزامي في هذا المجال ، ويحق لأعضائها الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالحركة .

ب - إعطاء الأولوية في التعيين : تعطى الأولوية في التعيين الحاصل في إطار الحركة للحالات التالية .

للعنصر النسوي بالنسبة للمؤسسات المختصة لتدرس البنات وخاصة ذات النظام الداخلي .

لذوي الاختصاص العلمي والتقني بالنسبة لتأطير الثانويات التقنية والمتاقن .

للعناصر العائدة من الخدمة الوطنية ، أو الإنتداب ، أو الإحالة على الاستيداع ، أو الوضع تحت التصرف ، أو المكلفين بمهام أخرى ، الراغبون في العودة إلى مناصبهم إذا كانت مدرجة ضمن المناصب الشاغرة وكانوا معينين عليها بصفة نهائية عند مغادرتهم لها .

ج - إنجاز القرارات : تتولى المصلحة المختصة بعد الانتهاء من دراسة الحركة إنجاز القرارات

الفردية تبعا للنتائج المحصل عليها وتبليغها إلى المعنيين بالأمر بما فيهم الوافدين من الولايات الأخرى قبل بداية شهر جويلية من كل سنة . أما الموظفون الملزمون بالمشاركة في

الحركة الذين لم تلب رغباتهم وفقدوا مناصبهم ، فيتم استدعاؤهم وتعرض عليهم حسب ترتيبهم في جدول الحركة المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة ، ويعينون بصفة دائمة على المناصب التي يختارونها ، وفي حالة عدم اختيارهم لأي منصب يعينون بصفة مؤقتة ويلزمون بالمشاركة في الحركة الموالية . يسري مفعول قرارات النقل الحاصلة في إطار الحركة ابتداء من مطلع السنة الدراسية الموالية ، وعليه فإنه يتعين على كل موظف إمضاء محضر تنصيبه في الوقت المحدد لذلك .

إجبارية الالتحاق بالمنصب المحصل عليه :

يلزم كل موظف بالالتحاق بالمنصب الذي حصل عليه في إطار الحركة ، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام تطبق عليه إجراءات إهمال المنصب ، ولا يسمح له بالتراجع عن هذا التعيين إلا في حالة بقاء المنصب السابق شاغرا ، ففي هذه الحالة يثبت عليه ويلزم بالبقاء فيه لمدة ثلاث (3) سنوات ، ولذلك يطلب من كل مشارك التأكد مسبقا من وضعية المنصب المطلوب من حيث ملاءمته لرغبته وتوفره على السكن إن كان يرغب في ذلك . يلزم كل موظف تم نقله في إطار الحركة تسليم وثيقة من مدير التربية أو مدير المؤسسة بالولاية الأصلية تثبت أنه أخلى السكن الوظيفي لفائدة زميله ، وأمضى معه محضر استلام المهام ، وأنه غير مطالب بالالتزام آخر . في حالة إخلال الموظف بهذه الشروط فإنه يتعين على مدير التربية أو مدير المؤسسة بالولاية المستقبلية عدم تنصيبه . يجب أن تؤشر شهادة توقيف الراتب من قبل مدير المؤسسة إذا تعلق الأمر بنقل المقتصد ، أو أي موظف آخر ، وتؤشر من قبل مدير التربية إذا تعلق الأمر بنقل مدير المؤسسة .

الحركة التنقلية للموظفين المنتمين لقطاع التربية يحكمها القانون

الأساسي الخاص بعمال التربية رقم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم

التنفيذي رقم 12/240 تحت :

الفصل الرابع

حركة نقل الموظفين

المادة : 22 يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص ، أول مرة ، لمدة ثلاث (3) **سنوات** دراسية ، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة بالمشاركة في الحركة السنوية

المادة : 23 تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، على أساس :

- قائمة المناصب الشاغرة ،

- قائمة المناصب القابلة للشغور ، يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة.

- قائمة الموظفين المشاركين يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية .

تحدد كفاءات احتساب هذه المعايير بتعليمات من الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

المادة 24 : يتم التسجيل في جدول حركة النقل :

- بطلب من الموظف الراغب ، بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين وفي هذه الحالة ، يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية . ويسري مفعول التنقلات المقررة تطبيقاً للمادة 23 أعلاه ، ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة .

المادة 25 : يمكن أن ينقل الموظف إجبارياً ، خارج الحركة ، عندما **تستدعي ضرورة**

المصلحة ذلك . ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ولو بعد اتخاذ قرار النقل . ويعتبر رأي اللجنة ملزماً للسلطة التي أقرت هذا النقل . وفي هذه الحالة يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية .

المنشور التكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين
ومما جاء فيه :

1- مدة التعيين في المنصب الأول 3 ثلاث سنوات إما عن طريق ترقية او امتحان مهني أو نجاح في مسابقة توظيف .

2- يكون التعيين في هذه الحالة بصفة نهائية لمدة 3 سنوات ويمكن لصاحبه المشاركة في الحركة النقلية ويصبح منصبه قابل للشغور .
او بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات أيضا وصاحبه ملزم بالمشاركة في الحركة في آخر السنة الثالثة ويعلن عن منصبه شاغرا

3- الأمر الآخر وهو الذي يهتمك هنا وهو تثبيت الموظف المعين بصفة نهائية والذي شارك في الحركة ولم تلب رغبته لمدة 3 سنوات أخرى في منصبه مرة واحدة فقط ثم سمح له بالمشاركة في الحركة النقلية الموالية إذا رغب في ذلك بمعنى انه يمكن ان تقضي ست سنوات في منصبك ومن تم يصبح لك الخيار في المشاركة في الحركة كل سنة إذا أردت ذلك

4- أما الموظف المعين بصفة مؤقتة وشارك في الحركة ولم تلب رغبته فإنه يستدعى إلى مديرية التربية او مفتشية التعليم حسب الطور ويعرض عليه قائمة المناصب المتوفرة حسب الترتيب في جدول الحركة والمقصود بالمناصب المتوفرة بعد الحركة تلك المناصب التي تبقى شاغرة بعد إجراء الحركة على مستوى مديريات التربية ويعين الموظف المعني بصفة نهائية إذا اختار منصبا منها لمدة **3 سنوات** أما إذا لم يختار أي منصب من تلك المناصب أو اختار منصبا ليس مدرجا في قائمة الحركة بمعنى ظهور منصب جديد شاغر فإنه يعين في ذلك المنصب لمدة **3 سنوات** بصفة مؤقتة وله المشاركة في الحركة بعد انقضاء السنوات الثلاث .

المراجع :

- المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ 08/1992/04 والمتعلق بتشخيص الفائض
- القانون الأساسي الخاص بعمال التربية 08/315 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 12/240
- المنشور التكميلي للمنشور رقم 05/96 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996
-



حمدي البشير